

Clasificación de Riesgo y Evaluación de Conformidad

Módulo 13 · Gobernanza, Ética y Regulación

Arbol de decision de clasificacion, conformity assessment auto-evaluada vs Notified Body y marcado CE.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

Clasificación de Riesgo y Evaluación de Conformidad en el AI Act

La clasificación correcta del riesgo de un sistema de IA es el primer paso y el más crítico del proceso de cumplimiento del AI Act. Una clasificación incorrecta puede tener consecuencias en ambas direcciones: clasificar como bajo riesgo un sistema que realmente es de alto riesgo expone a la empresa a sanciones severas; clasificar como alto riesgo un sistema que no lo es genera obligaciones innecesarias que consumen recursos sin generar valor.

La Comisión Europea publicó en febrero 2026 las guías de implementación del artículo 6 que clarifica el proceso de clasificación. Adicionalmente, en diciembre 2025 se publicó el primer borrador del Code of Practice sobre marcado de contenido AI-generado. Las guías oficiales, aunque bienvenidas, dejan margen de interpretación que las empresas deben gestionar con asesoramiento legal especializado.

El árbol de decisión de clasificación de riesgo

Primer test: ¿el sistema está en la lista de prohibidos?

El primer test es si el sistema cae en las categorías prohibidas del artículo 5: manipulación subliminal del comportamiento, explotación de vulnerabilidades de grupos específicos, puntuación social, identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos (salvo excepciones), predicción de criminalidad basada en perfilado, reconocimiento facial en bases de datos indiscriminadas, inferencia de emociones en el trabajo y educación (salvo seguridad), y categorización biométrica para inferir características protegidas. Si el sistema cae aquí, está prohibido y no puede desplegarse en la UE.

Segundo test: ¿el sistema es de alto riesgo?

El artículo 6 y el Anexo III definen los sistemas de alto riesgo. El test tiene dos partes. Artículo 6(1): sistemas que son un componente de seguridad de productos regulados por la legislación de la UE (médicos, juguetes, maquinaria, vehículos, aeronaves) y que requieren evaluación de conformidad de terceros para esos productos. Artículo 6(2) y Anexo III: sistemas que tienen un impacto significativo sobre el acceso a servicios esenciales, derechos fundamentales, o seguridad en ocho dominios específicos: biometría, infraestructura crítica, educación, empleo, servicios esenciales privados y públicos, aplicación de ley, migración, y administración de justicia.

La excepción del artículo 6(3): filtro de impacto significativo

Incluso si un sistema cae en las categorías del Anexo III, puede quedar exento si el proveedor puede demostrar que no plantea riesgo significativo de daño para la salud, la seguridad, o los derechos fundamentales de las personas. Esta excepción requiere documentación explícita y es interpretada restrictivamente por la Comisión. La guía de febrero 2026 proporciona criterios para aplicar esta excepción.

El proceso de evaluación de conformidad

Conformity assessment auto-evaluada

La mayoría de los sistemas de alto riesgo del Anexo III (empleo, servicios esenciales, administración de justicia, etc.) permiten conformity assessment auto-evaluada por el proveedor. El proveedor evalúa internamente si el sistema cumple con los requisitos del Capítulo III (artículos 9-15), documenta los resultados de la evaluación, y genera la Declaración de Conformidad EU que certifica el cumplimiento. Este proceso es el más accesible para la mayoría de las empresas pero requiere expertise técnico y legal para ejecutarlo correctamente.

Conformity assessment por tercero (Notified Body)

Los sistemas de alto riesgo que son componentes de seguridad de productos del Anexo I (médicos, juguetes, maquinaria) requieren la intervención de un Notified Body acreditado. Los Notified Bodies son organismos de evaluación de conformidad designados por los Estados Miembro que tienen la autoridad para emitir certificados de conformidad bajo el AI Act. En agosto 2025, la infraestructura de Notified Bodies para el AI Act estaba en proceso de establecimiento; se espera que esté operativa para el plazo de agosto 2026.

El marcado CE y el registro en la base de datos EU

Una vez completada la conformity assessment con resultado positivo, el proveedor puede: afijar el marcado CE al sistema (igual que en otros productos regulados por la UE), generar y firmar la Declaración de Conformidad EU, y registrar el sistema en la base de datos de sistemas de IA de alto riesgo de la UE antes de ponerlo en el mercado. El registro es público y permite a deployers, autoridades, y ciudadanos acceder a información sobre los sistemas de IA de alto riesgo desplegados en la UE.

SECCIÓN 4 · EJEMPLOS REALES

- Sistema de scoring de crédito (banco español): sistema de IA que evalúa solicitudes de crédito al consumo cae claramente en el Anexo III, categoría "servicios esenciales privados". Evaluación de conformidad auto-evaluada: el banco debe documentar el sistema completo, evaluar los datos de entrenamiento para sesgos discriminatorios, implementar supervisión humana para casos con score borderline, generar la documentación técnica del Art. 11, y registrar el sistema en la base de datos EU antes de agosto 2026.
- Sistema de recomendación de productos (e-commerce): clasifica como bajo riesgo (no está en ninguna de las ocho categorías del Anexo III). Obligaciones mínimas: no usar manipulación subliminal, informar a los usuarios si es un chatbot. Sin conformity assessment requerida. Sin registro en la base de datos EU.
- Sistema de detección de deepfakes en RRHH (empresa de selección de personal): un sistema que detecta si un candidato está usando deepfake durante una entrevista de video podría clasificarse como biometría (Anexo III, categoría 1) o como empleo (Anexo III, categoría 3), ambas de alto riesgo. La clasificación correcta requiere análisis de la funcionalidad principal y el contexto de uso.

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Error 1: Realizar el inventario y la clasificación solo una vez. Los sistemas de IA evolucionan: nuevas funcionalidades, nuevos modelos base, nuevos contextos de uso pueden cambiar la clasificación de riesgo. La clasificación debe revisarse ante cualquier cambio significativo en el sistema y al menos anualmente.

Error 2: Confiar solo en herramientas de auto-clasificación automatizadas. Las herramientas de clasificación online son útiles para una primera aproximación, pero la clasificación definitiva tiene implicaciones legales significativas y debe ser validada por asesores legales con expertise en el AI Act.

Error 3: No documentar el proceso de clasificación. Si la autoridad competente cuestiona la clasificación de un sistema como bajo riesgo, la empresa debe poder demostrar que realizó un análisis riguroso. La documentación del proceso de clasificación (criterios usados, alternativas consideradas, conclusiones) es tan importante como la clasificación en sí.

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

La metodología de inventario y clasificación: crea un registro de todos los sistemas de IA de la empresa con: nombre, descripción de la funcionalidad, datos de entrada y salida, contexto de uso, usuarios afectados, y decisiones que el sistema influye o toma. Para cada sistema, aplica el árbol de clasificación: ¿prohibido? → ¿Anexo III? → ¿excepción Art. 6(3)? → bajo/mínimo riesgo. Documenta el razonamiento de la clasificación con referencias a los artículos del AI Act. Asigna un propietario responsable para cada sistema clasificado como de alto riesgo.

Para la conformity assessment auto-evaluada de un sistema de alto riesgo: crea un checklist de los requisitos del Art. 9-15 y evalúa el estado actual de cada uno. Para cada requisito no cumplido, define la acción correctiva y el responsable. Documenta los resultados de la evaluación. Cuando todos los requisitos estén cumplidos, genera la Declaración de Conformidad EU y regístrate en la base de datos antes de agosto 2026. Considera contratar un auditor externo para validar la auto-evaluación antes de la declaración formal.

SECCIÓN 7 · RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

- M13-T1 (EU AI Act): este tema profundiza en el proceso de clasificación introducido en T1.
- M13-T5 (Gobierno del dato): la gobernanza de datos es un requisito del Art. 10 para sistemas de alto riesgo.
- M13-T8 (Auditoría de modelos): la auditoría de modelos es parte del proceso de conformity assessment.

SECCIÓN 8 · RESUMEN EJECUTIVO

La clasificación de riesgo sigue un árbol de decisión: ¿prohibido? (Art. 5) → ¿componente de seguridad de producto regulado? (Art. 6.1) → ¿en el Anexo III? (Art. 6.2) → ¿aplica excepción de impacto no significativo? (Art. 6.3) → bajo/mínimo riesgo. La conformity assessment auto-evaluada aplica a la mayoría de los sistemas del Anexo III; la evaluación por Notified Body es para sistemas de seguridad de productos regulados. El resultado es el marcado CE + Declaración de Conformidad EU + registro en la base de

datos EU (antes de agosto 2026). La clasificación debe revisarse ante cambios significativos y documentarse con razonamiento explícito.